

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4661/2532

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ จักร วา ล
ทรัสต์ จำกัด

นาย บุญ บุญ บัว สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 180

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

โจทก์แนบเอกสารท้ายฟ้องอันแสดงถึงการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ผิดพลาด โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอื่น การแนบเอกสารท้ายฟ้องดังกล่าวก็เพื่อให้ชัดเจนถึงฐานะของโจทก์ไม่ใช่หลักฐานอันเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี และจำเลยก็ให้การยอมรับว่าเคยเป็นกรรมการผู้จัดการของโจทก์ เท่ากับเป็นการรับรองว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลแล้ว การที่โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับการเป็นนิติบุคคลของโจทก์โดยแนบหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ฉบับที่ถูกต้องภายหลังที่โจทก์ได้สืบพยานไปแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจที่จะอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องดังกล่าวได้กรณีไม่ต้องด้วยข้อห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 เมื่อโจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลมาแต่ต้นการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์และหนังสืออนุญาตของ กระทรวงการคลังเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1, 2 จำเลยในขณะดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของโจทก์ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน 1,729,000 บาท กับค่าเสียหายคิดเป็น ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงิน 2,370,736.74 บาทและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 1,729,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยเคยเป็นกรรมการของบริษัทโจทก์ จำเลยมิได้ทำให้ โจทก์เสียหายขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย จำนวน 1,729,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 21 มีนาคม 2532) ย้อนหลังไปมีกำหนด 5 ปีและนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่าโจทก์ไม่มีอำนาจ ฟ้อง เนื่องจากตามคำฟ้องระบุชื่อโจทก์ว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จักรวาลทรัสต์ จำกัด แต่ตามหลักฐานการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ซึ่งเป็นหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรม ทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดพูนพวงเทรดดิ้ง ไม่ตรงกับคำฟ้อง โจทก์จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การมอบอำนาจให้นายวัชรเป็นผู้ฟ้องคดี แทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติม คำฟ้องเกี่ยวกับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ภายหลังจากที่จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้ คดีเกี่ยวกับประเด็นข้อนี้และศาลแรงงานกลางได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาท ทั้ง โจทก์ได้สืบพยานไปแล้ว เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตาม คำฟ้องโจทก์บรรยายว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด มี

วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน รับซื้อลดเช็คและให้สินเชื่อโดยวิธีอื่น ๆ มีนายอุกฤษฏ์ ควรพินิจ และนายสุจินต์ชววิสุทธิกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัทโจทก์และโจทก์ประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์และหนังสืออนุญาตของกระทรวงการคลัง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1, 2 แต่ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 กลับเป็นสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟูหงวน เทรดิง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทำการค้ำน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืชและยารักษาโรคสัตว์ทุกชนิด ฯลฯ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน รับซื้อลดเช็ค และไม่ได้ประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์กับมีนางนัยนาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเห็นได้ว่า สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ดังกล่าวมิใช่เป็นหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์จำเลยเองก็เคยทำงานเป็นกรรมการผู้จัดการของโจทก์มาก่อนย่อมทราบดีว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทั้งจำเลยได้ให้การตามคำให้การหน้าแรกว่า "จำเลยยอมรับว่าจำเลยเคยเป็นกรรมการของบริษัทโจทก์..." เป็นการรับรองว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลแล้ว เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 จึงเป็นเรื่องที่โจทก์แนบมาผิดพลาดและหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่แนบมาท้ายฟ้องก็เพื่อให้ชัดเจนในฐานะของโจทก์เท่านั้นไม่ใช่หลักฐานอันเกี่ยวกับประเด็นข้อกล่าวหาตามฟ้อง เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ฉบับที่ถูกตัดมาด้วย แม้จะยื่นภายหลังจากที่ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทและโจทก์ได้สืบพยานไปแล้วศาลแรงงานกลางก็ย่อมมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้องได้ กรณีไม่ต้องด้วยข้อห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 31 โจทก์จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลมาแต่ต้นการมอบอำนาจ
ให้นายวัชรระฟองคดีแทนจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว"

พิพากษายืน

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ